

1500599-42.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RAFAEL DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

WELLINGTON RAFAEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, porque no dia 23 de abril ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500599-42.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500599-42.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON RAFAEL DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

WELLINGTON RAFAEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, porque no dia 23 de abril de 2022, por volta de 8h30, na Rua das Oliveiras, nesta cidade, trazia consigo, para fins de venda ou entrega ao consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções de Cannabis Sativa L,

com peso líquido total de 72,6 g (setenta e dois gramas, seis decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica e sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 87), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 93/94.

A denúncia foi recebida em 18/05/2022 (fls. 97/98), sendo o réu citado (fls. 90). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas da defesa, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pela fotografia de fls. 12, pelo laudo de constatação provisória de fls. 14/16, pelo comprovante de depósito de fls. 79, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, o que não se pode dizer da intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, optou por permanecer em silêncio. (fls. 04)

Em juízo, o acusado negou os fatos. Disse que foi até a quadra para usar a droga. Ao avistar a viatura, correu porque estava em livramento condicional. Quando foi abordado, foi colocado no chão e chutado. Tinha consigo 24 porções de maconha que havia comprado para seu uso, além R\$ 105,00 que tinha recebido de seu trabalho. A droga serviria para seu uso durante o mês. Pagou R\$ 240,00 pela droga, que valia R\$ 10,00 cada porção. Antes tinha cerca de R\$ 400,00 consigo. A quadra não era ponto de tráfico, tanto que comprou a droga em outro ponto, de um rapaz chamado Bruno. Foi usar a droga na quadra para não fazê-lo na frente de seu filho.

E a prova dos autos não o desmente com a certeza necessária.

O policial militar Eliseo Marcos dos Santos Ortelan esclareceu que estava em patrulhamento pelo Jardim Gilda, quando viu o réu na quadra da Escola Estadual Benedito Evangelista, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. O réu estava sozinho na quadra e, ao notar que seria abordado, pôs-se em fuga, correndo. Foi feito o acompanhamento e o acusado foi abordado na Rua Jacob Jacob. Em revista pessoal, localizou com o acusado uma bolsa contendo algumas porções de maconha e dinheiro em espécie. O réu não se manifestou sobre a droga. Não havia denúncia anterior acerca da ação do réu naquele local. Já havia abordado o réu anteriormente em ponto de venda de drogas, mas ele nada de ilícito tinha consigo.

No mesmo sentido o depoimento da policial militar Letícia Aparecida Ribeiro de Moraes, que acrescentou que o réu confessou o tráfico. Não sabe se o seu parceiro ouviu a confissão do réu, pois ele foi conduzido à UBS depois da prisão.

Confrontada com o depoimento prestado na fase inquisitiva, afirmou que pode ter se confundido quanto à confissão, eis que são vários casos semelhantes. Confirmou, no entanto, o que disse na fase policial.

Sueli dos Santos, mãe do réu, disse que estava em casa e que o réu estava sentado na quadra. Ouviu um grito "polícia Rafael" e ao sair já o viu detido. Não sabe se havia drogas com o réu, pois ele estava trabalhando em uma empresa naquela época. Aron dos Santos, irmão do réu, não presenciou os fatos. O réu estava trabalhando registrado e não sabe se ele mexendo com drogas nessa época. O réu estava com seu filho na quadra naquele dia.

Dessa forma, certo é dos autos que o réu estava na quadra da escola na posse de 24 porções de maconha e dinheiro.

No entanto, é certo que sua abordagem se deu apenas em função de os policiais terem aquele local como ponto de venda de drogas. Ocorre que nenhum ato atinente ao fornecimento de entorpecente a consumo de terceiros foi presenciado.

É certo que a frequência em pontos de venda de drogas é feita por vendedores e compradores, de forma que não se pode dizer, com a certeza necessária, que o acusado estava a comercializar o produto.

Nesse ponto, deve se levar em consideração que o réu tinha emprego fixo e salário

compatível com a aquisição daquela quantidade de maconha para seu uso. Assim sendo, embora possível e até provável que o réu estivesse a traficar, esse fato não é certo pois, como já dito, nenhum ato típico da venda de drogas foi relatado nos autos, não podendo essa condição ser presumida quando se trata de pequena quantidade do produto. De rigor, pois, a desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Tóxicos. Passo a dosar a pena do acusado. O réu é reincidente (Proc. 0001515-61.2012.8.26.0451, 0014104-46.2016.8.26.0451 - fls. 39/41), de forma que deverá prestar serviços comunitários pelo prazo de três meses, na forma prescrita pelo Juízo das Execuções Penais da comarca. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu WELLINGTON RAFAEL DOS SANTOS - (RG: 67.622.430, filho de Sueli dos Santos) a prestar serviços comunitários pelo prazo de três meses como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Poderá, pois, recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado. Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade. P.I.C. Piracicaba, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA